

1508452-22.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... penal é improcedente.

A materialidade do tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão a fls. 16 e laudo pericial a fls. 101/103.

Na fase policial (fl. 05), o réu disse que, não estava naquela localidade praticando o tráfico de entorpecentes. Disse foi encontrado por policiais militares caminhando na rua não trazendo nenhuma substância ilícita com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508452-22.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508452-22.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência -

2096068/2020 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 11004599 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.,

911/20/301 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 914/20/301 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.,

916/20/301 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 2096068 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.,

911/20/301 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 914/20/301 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.,

916/20/301 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos, etc.

THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS, já qualificado nos autos (fls. 18), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, pois no dia 16 de abril de 2020, por volta das 11:31, na Rua Benedito Cunha, nº 75, Itaquera, nesta cidade e comarca da capital, vendia, expunha à venda, guardava, entregava a consumo e fornecia drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 11 (onze) papелotes de Maconha, 14 (quatorze) papелotes de Cocaína e 19 (dezenove) vidros contendo Lança-Perfume.

Conforme apurado, Policiais foram acionados via COPOM, sendo que a pessoa

solicitante declarou, no chamado, que seu irmão guardava drogas no interior da residência.

Os agentes se dirigiram ao local e foram recepcionados pela pessoa Thais Ribeiro dos Santos, irmã do réu.

Thais estava na posse de uma sacola plástica que continha os entorpecentes supracitados, alegando por diversas vezes, que seu irmão estava vendendo drogas próximo de sua casa, e, em algumas oportunidades, até mesmo dentro de sua casa. No dia dos fatos, Thais percebeu que um desconhecido entrou em sua residência, com seu irmão, ocasião em que ouviu barulho de vidros dentro de uma sacola plástica que estava com Thiago.

Após a saída do desconhecido, Thais entrou no quarto, pegou a sacola contendo os entorpecentes e acionou o policiamento militar. Quando os agentes chegaram ao local, com auxílio da testemunha, diligenciaram pelas proximidades, até que na Rua Virgínia Ferni, altura do nº 1905, Thais indicou o local onde seu irmão se encontrava. Foi levado à Delegacia e preso em flagrante delito.

Notificado apresentou defesa preliminar, sendo recebida a denúncia (fls. 68/70) e efetivada sua citação, designou-se audiência de instrução na qual foram ouvidos os policiais.

Encerrada a instrução o Ministério Público postulou a absolvição por falta de provas, no que foi seguido pela Defensoria Pública.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é improcedente.

A materialidade do tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão a fls. 16 e laudo pericial a fls. 101/103.

Na fase policial (fl. 05), o réu disse que, não estava naquela localidade praticando o tráfico de entorpecentes. Disse foi encontrado por policiais militares caminhando na rua não trazendo nenhuma substância ilícita com sua pessoa. Disse que sua irmã tem raiva dele e que por essa razão quis incriminá-lo, por motivos de disputa de herança pela casa onde residem. Judicialmente, tornou-se revel.

Houve desistência em relação à testemunha Thais Ribeiro dos Santos.

O policial militar Leandro Furquim da Sila não reconheceu o réu porque a imagem está distorcida. Disse que foram recepcionados por Thais com a sacola em mãos. O réu foi apontado por Thais, estava na rua, e tinha trocado a camiseta. Ele foi abordado e conduzido para a delegacia. O réu negou que as drogas fossem dele. A irmã dele disse que a droga era dele e que ele vendia a droga dentro e fora da residência. A droga estava acondicionada para venda, havia lança perfume, maconha e cocaína. O acusado estava caminhando sozinho na rua. Nada havia em busca pessoal. Thais estava dentro da viatura e foi ela quem apontou o réu. O acusado foi abordado a no máximo 100 metros da casa. Não o conhecia anteriormente. Não entraram na casa, Thais disse que morava com outra senhora. Não foi feita busca domiciliar. Não se lembra da quantidade de drogas. Só havia os entorpecentes. Thais disse que já havia um stress entre os irmãos e ela havia pedido para ele não fazer isso em casa, e naquele dia ele levou uma pessoa e ela ligou.

O policial militar Reginaldo Guardino de Jesus disse que foram recepcionados por Thais na frente da casa, com a sacola em mãos contendo o entorpecente. Ela indicou onde ele estava na rua, ele foi abordado e conduzido para a delegacia. O réu negou que as drogas fossem dele. Nada havia com ele. O réu nada falou sobre enteveros com a família. Não se lembra da quantidade de drogas. Recorda-se de que havia maconha e lança perfume e 10 reais em dinheiro na sacola. Não entraram na casa e nem no quarto dele. Não se lembra da quantidade de drogas. Recordou-se do réu em audiência. Estava a 500 metros da residência. A irmã dele disse que ouviu barulhos de vidro e localizou a sacola, que a droga era dele e que ele comercializava a droga.

Desta forma, a prova produzida em juízo não autoriza a condenação do acusado.

Apenas a irmã do réu teria dito que ele era o dono da droga que ela entregou aos policiais. Entretanto, não mais foi localizada para ser ouvida em juízo. Os policiais reportaram o que ela disse a eles, mas com o réu nada foi localizado, e a casa dele não foi revistada. O réu negou na delegacia que fosse o dono das drogas.

Disse que uma disputa familiar por herança levou a desavanças e a mãe do acusado disse ao oficial de justiça que foi tentar intimidar a testemunha Thais que ela saiu de casa em virtude de problemas familiares. Não há prova de que a droga pertencesse ao acusado. A melhor solução, portanto, é a sua absolvição.

3- Em face ao exposto, julgo improcedente a ação penal para ABSOLVER THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, da imputação pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, VII, do CPP.

PRIC

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito
São Paulo, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA